

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 824/2534 นาย สันติ สันติ พัฒนา ชัย
นางสาว ลา วัลย์ ตั้ง ประกอบ กิจ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 327 วรรคสาม

จำเลยทำสัญญาซื้อสินค้าจากโจทก์โดยออกเช็คชำระหนี้แก่โจทก์ไว้แม้ว่าต่อมาจำเลยจะได้เช็คดังกล่าวคืนมาจากโจทก์ ก็มีใช้หลักฐานที่แสดงว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คนั้นแล้ว เป็นแต่เพียงจำเลย ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าหนี้เป็นอันระงับ ไปแล้วเท่านั้น เมื่อคู่ความยังโต้เถียงกันอยู่ในประเด็นดังกล่าวศาลจึงต้องรับฟังพยานหลักฐานของคู่ความต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซื้อสิทธิการนำภาพยนตร์จากโจทก์เพื่อนำไปฉายแต่จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์ไม่ครบ โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 369,687.50 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 369,687.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีจากต้นเงิน 350,000 บาท นับถึบจากวันฟ้องเป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าเมื่อจำเลยทั้งสองมีเช็คทั้งสี่ฉบับตามเอกสาร
หมายเลข 1 มาแสดงก็ชอบที่ศาลจะรับฟังว่าหนี้ระหว่างโจทก์จำเลยได้ระงับสิ้นไป โดย
มีการชำระหนี้แล้ว ฝ่ายโจทก์จึงกินเช็คนั้น เห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองได้รับเช็คทั้ง 4
ฉบับ คืบมาจากโจทก์มิใช่เป็นหลักฐานที่แสดงว่าจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ตามเช็คนั้น
แล้ว จำเลยทั้งสองเพียงได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าหนี้นั้นเป็น
อันระงับสิ้นไปแล้วเท่านั้น เมื่อโจทก์จำเลยยังคงโต้แย้งเถียงกันอยู่ในประเด็นดัง
กล่าว จึงเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องฟังจากพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำเสนอต่อไป ฟัง
ข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของ
จำเลย ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ